

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОСТУПА К ЮРИДИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ «ZANGER»

Настоящее пользовательское соглашение (далее – **«Соглашение»**) является официальным предложением (публичной офертой) Товарищества с ограниченной ответственностью **«Global Legal Technologies»**, именуемого в дальнейшем **«Администрация»**, в адрес любых лиц, желающих воспользоваться юридической платформой **«Zanger»** и ее сервисами (далее – **«Пользователь»**).

Принятием (акцептом) настоящей оферты является любое из нижеперечисленных действий Пользователя, совершенное после ознакомления с текстом Соглашения:

- регистрация на Платформе;
- авторизация и/или фактическое использование функционала Платформы;
- отправка заявки через сайт, мобильное приложение, короткий номер **5510**, мессенджеры и иные подключенные каналы;
- использование сервисов Платформы, в том числе сервиса электронного документооборота (ЭДО), форума, модуля заявок, ИИ-консультанта и др.

С момента акцепта Соглашение считается заключенным между Пользователем и Администрацией в форме договора присоединения в смысле гражданского законодательства Республики Казахстан.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Юридическая платформа «Zanger», Платформа «Zanger», Платформа – совокупность программных и аппаратных средств, размещенных, в том числе, по адресам: <https://zanger-app.kz/>, <https://zanger5510.kz/>, а также интегрированных с ними мобильных приложений, виджетов, ботов, короткого номера **5510**, мессенджеров и иных интерфейсов, находящихся под управлением Администрации.

1.2. Администрация, Оператор – ТОО «Global Legal Technologies», владеющее Платформой, организующее и обеспечивающее ее администрирование, техническое и информационное сопровождение, развитие, а также взаимодействие с Пользователями в пределах Соглашения.

1.3. Пользователь – любое дееспособное физическое лицо (включая индивидуального предпринимателя) либо юридическое лицо, прошедшее регистрацию и/или фактически использующее Платформу или ее отдельные сервисы.

1.4. Клиент – Пользователь, размещающий на Платформе запросы (заявки) на получение юридической помощи, консультаций, представительства, иных правовых услуг, а также пользующийся другими сервисами Платформы.

1.5. Юрист – Пользователь, являющийся адвокатом, юридическим консультантом, нотариусом, частным судебным исполнителем, юристом без специального статуса или

иным специалистом в сфере права, использующий Платформу для взаимодействия с Клиентами, в том числе на условиях платной подписки/тарифов.

1.6. **Аккаунт** – совокупность данных о Пользователе, его регистрационной информации, реквизитов, статусов, настроек, прав доступа к функционалу Платформы.

1.7. **Сервисы (функционал) Платформы** – функциональные возможности и модули Платформы, включая, но не ограничиваясь: модулем заявок, сервисом ИИ-консультанта, форумом, сервисом электронного документооборота (ЭДО), модулем видеоконференцсвязи (ВКС), модулем управления документами, иными текущими и будущими сервисами.

1.8. **Модуль заявок** – сервис Платформы, позволяющий Клиентам размещать запросы (заявки) на оказание юридической помощи, а Юристам – просматривать такие заявки, откликаться на них и взаимодействовать с Клиентами.

1.9. **ИИ-консультант (ИИ-бот)** – программный сервис Платформы на базе систем искусственного интеллекта, осуществляющий автоматизированную обработку запросов Пользователей и предоставляющий справочно-информационные ответы на вопросы правового характера. Ответы ИИ-консультанта **не являются** индивидуальной юридической консультацией и не заменяют профессиональную помощь Юриста.

1.10. **Форум** – сервис Платформы для публичных обсуждений правовых вопросов, обмена мнениями и опытом между Пользователями и/или Юристами.

1.11. **ЭДО** – сервис Платформы по электронному документообороту, включающий создание, отправку, подписание, хранение и выгрузку электронных документов с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.12. **ВКС** – модуль видеоконференцсвязи Платформы, позволяющий проводить онлайн-встречи, совещания, вебинары и консультации между Пользователями.

1.13. **Модуль управления документами** – сервис Платформы, предоставляющий Пользователю функционал по загрузке, хранению, систематизации, поиску и удалению его файлов и документов.

1.14. **Персональные данные** – сведения о субъекте персональных данных, идентифицированном или идентифицируемом, обрабатываемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе Законом РК «О персональных данных и их защите».

1.15. **Контент Пользователя** – любые сведения и материалы, размещенные Пользователем на Платформе (тексты, изображения, аудио-/видео-файлы, документы, комментарии, переписка в чатах, сообщения и др.).

1.16. **ЭЦП** – электронная цифровая подпись, используемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан и выданная аккредитованным удостоверяющим центром, включая Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан (НУЦ РК).

1.17. Термины и понятия, используемые в настоящем Соглашении и прямо в нем не определенные, подлежат толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при отсутствии соответствующего регулирования – исходя из их обычного языкового значения, общепринятого понимания в деловом обороте, контекста использования и целей настоящего Соглашения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЛАТФОРМЫ

2.1. Платформа не является государственным органом, судебным органом, правоохранительным органом или нотариатом и не заменяет их функции.

2.2. Платформа не оказывает юридическую помощь от своего имени и не вступает в отношения представительства от имени Клиента, если иное прямо не предусмотрено отдельным письменным договором с Администрацией.

2.3. Администрация предоставляет Пользователям цифровую инфраструктуру (онлайн-среду), через которую Клиенты могут направлять запросы, а Юристы – предлагать свои услуги, в том числе на платной основе. Договоры об оказании юридических услуг заключаются непосредственно между Клиентом и Юристом. Администрация не является стороной таких договоров и не несет ответственности за их заключение, исполнение, изменение или расторжение.

2.4. В отношении использования ИИ-консультанта Пользователь осознает, что ответы формируются автоматически на основе алгоритмов и общих правовых подходов и **не учитывают всех особенностей его конкретной ситуации**. Ответы ИИ-консультанта не являются юридическим заключением и не могут рассматриваться как гарантия результата в суде или перед иными органами.

2.5. Используя Платформу, Пользователь подтверждает, что обладает необходимой дееспособностью и правом заключать настоящее Соглашение, а при регистрации от имени юридического лица – надлежащими полномочиями.

3. РЕГИСТРАЦИЯ И АККАУНТ

3.1. Для использования полного функционала Платформы Пользователь проходит регистрацию, заполняет регистрационную форму и создает Аккаунт.

3.2. К регистрации в качестве физического лица допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и обладающие полной дееспособностью. Регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется уполномоченными представителями таких лиц.

3.3. Пользователь обязан:

1. предоставлять при регистрации достоверные, актуальные и полные данные;
2. своевременно обновлять данные при их изменении;

3. не передавать логин, пароль и средства доступа к Аккаунту третьим лицам;
4. обеспечивать конфиденциальность реквизитов доступа;
5. несет риск всех действий, совершенных с использованием его Аккаунта, до момента уведомления Администрации о несанкционированном доступе.

3.4. Для регистрации в статусе Юриста Администрация вправе запрашивать документы и сведения, подтверждающие статус и квалификацию (удостоверение адвоката, выписки из реестров, диплом, лицензии и т.п.), а также проводить проверку таких данных в открытых реестрах и базах.

3.5. Администрация вправе отказать в регистрации, приостановить или ограничить функционал Аккаунта Юриста или иного Пользователя, если:

- предоставлены недостоверные данные;
- имеются обоснованные сомнения в квалификации, статусе или полномочиях;
- выявлены нарушения настоящего Соглашения либо законодательства.

3.6. Администрация вправе устанавливать различные уровни доступа и объем функционала Платформы в зависимости от статуса Пользователя и выбранного тарифа/подписки.

4. СЕРВИСЫ ПЛАТФОРМЫ

4.1. Модуль заявок

4.1.1. Модуль заявок предназначен для размещения Клиентами запросов на получение юридической помощи и откликов Юристов на такие запросы.

4.1.2. Клиент самостоятельно формулирует содержание заявки, включая описание проблемы, желаемый результат, регион, язык и иные параметры.

4.1.3. Юристы вправе просматривать заявки и направлять свои предложения (отклики), в том числе с указанием стоимости, сроков и условий оказания услуг.

4.1.4. Решение о выборе Юриста и заключении договора Клиент принимает самостоятельно на основании своего усмотрения. Администрация не гарантирует наличие откликов, качество услуг и достижение Клиентом желаемого результата.

4.1.5. В заявках и откликах запрещается размещать:

1. заведомо ложные сведения, клевету, оскорбления;
2. сведения, составляющие государственную, банковскую, коммерческую, адвокатскую или иную охраняемую законом тайну, при отсутствии права на их разглашение;
3. просьбы о содействии в совершении правонарушений или уклонении от исполнения обязанностей;
4. материалы и данные, нарушающие права третьих лиц.

4.1.6. Сервис приема заявок от Клиентов может предоставляться бесплатно, при этом сами юридические услуги Юристов оказываются на возмездной основе по самостоятельной договоренности между Клиентом и Юристом. Администрация вправе вводить платные функции (приоритетное размещение, продвижение заявок, дополнительные опции), условия которых публикуются в тарифах.

4.2. ИИ-консультант

4.2.1. ИИ-консультант предназначен для предоставления Пользователям общих справочно-консультационных ответов по вопросам законодательства Республики Казахстан и/или иных юрисдикций (при наличии соответствующего функционала).

4.2.2. Пользователь подтверждает и соглашается, что:

1. ответы ИИ-консультанта носят информационный характер и основаны на обработке текстов и данных алгоритмами искусственного интеллекта;
2. такие ответы **не являются** официальным юридическим заключением, не учитывают всех обстоятельств конкретного дела и не могут рассматриваться как гарантия результата;
3. окончательное решение о своих действиях Пользователь принимает самостоятельно, при необходимости с привлечением Юриста.

4.2.3. Администрация не несет ответственности за последствия применения Пользователем ответов ИИ-консультанта без дополнительной юридической оценки специалистом.

4.3. Форум

4.3.1. Форум Платформы предназначен для обмена общими правовыми знаниями, опытом и мнениями между Юристами.

4.3.2. Сообщения и комментарии на Форуме не являются индивидуальной юридической консультацией и не учитывают особенностей конкретной ситуации Пользователя.

4.3.3. На Форуме запрещается:

1. размещать оскорбления, угрозы, материалы, разжигающие ненависть или вражду;
2. публиковать порнографические и иные запрещенные законом материалы;
3. размещать рекламу, спам и иные коммерческие предложения без согласия Администрации;
4. нарушать авторские и иные права третьих лиц;
5. размещать сведения, противоречащие законодательству Республики Казахстан.

4.3.4. Администрация вправе модерировать Форум, удалять сообщения, блокировать Пользователей при нарушении настоящего Соглашения или закона, без отдельного уведомления и компенсации.

4.4. Сервис электронного документооборота (ЭДО)

4.4.1. Сервис ЭДО обеспечивает создание, отправку, подписание, хранение и выгрузку электронных документов с использованием ЭЦП в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.4.2. Доступ к Сервису ЭДО:

1. Юристам-подписчикам предоставляется в рамках оплаченного тарифа/подписки, если иное не установлено условиями тарифа;
2. иные Пользователи могут использовать только ЭДО на условиях отдельной оплаты, установленной на Платформе, после регистрации и акцепта настоящего Соглашения.

4.4.3. При использовании ЭДО Пользователь выбирает статус подписанта (физическое лицо / юридическое лицо / индивидуальный предприниматель, если предусмотрено интерфейсом), указывает свои реквизиты и отвечает за их корректность и актуальность.

4.4.4. Общая схема работы с документом:

1. загрузка документа в предусмотренном формате;
2. подписание своим ЭЦП через интеграцию с НУЦ РК/иным удостоверяющим центром;
3. направление документа контрагенту для ознакомления и/или подписания;
4. хранение и последующая выгрузка документа и сведений о его подписании.

4.4.5. Для направления документа контрагенту Пользователь указывает ИИН/БИН (при наличии) и адрес электронной почты контрагента и подтверждает наличие права сообщать такие данные и получать согласие контрагента на обработку его персональных данных, если это требуется по закону.

4.4.6. Контрагент получает уведомление на указанный e-mail и для ознакомления с документом проходит регистрацию на Платформе и акцептует настоящее Соглашение.

4.4.7. Сервис ЭДО доступен только в десктопной версии Платформы (если иное прямо не указано Администрацией) в целях обеспечения безопасности и полноценного ознакомления с документами.

4.4.8. Документы, подписанные с использованием действительной ЭЦП в соответствии с требованиями законодательства РК, имеют юридическую силу электронных документов, приравняемых к документам на бумажном носителе с собственноручной подписью, если иное не предусмотрено законом.

4.4.9. Администрация не выдает и не обслуживает ЭЦП, не несет ответственности за выпуск, блокировку, прекращение действия или компрометацию ЭЦП, а также за работу сервисов НУЦ РК и иных удостоверяющих центров.

4.4.10. В ЭДО ведется лог (история) действий по документу (дата и время загрузки, отправки, подписания и иных юридически значимых событий).

4.4.11. Сроки хранения документов на Платформе определяются внутренними правилами Администрации и/или требованиями законодательства. Пользователь самостоятельно обеспечивает резервное копирование важных документов.

4.4.12. Для подтверждения факта подписания документа формируются «Сведения о подписании электронного документа», доступ к которым может осуществляться, в том числе, через QR-код на подписанном Пользователями документе.

4.4.13. Пользователь обязуется:

1. не использовать ЭДО для сделок, требующих обязательного нотариального удостоверения или государственной регистрации, если иное прямо не допускается законодательством РК;
2. уважать права и законные интересы контрагентов;
3. не размещать документы, нарушающие закон или права третьих лиц.

4.4.14. Администрация не несет ответственность за содержание документов, правомерность сделок и наличие полномочий у подписантов.

4.5. Модуль видеоконференцсвязи (ВКС)

4.5.1. ВКС предназначен для проведения онлайн-консультаций, переговоров, вебинаров и иных встреч между Клиентами и Юристами и/или другими Пользователями.

4.5.2. Администрация предоставляет только техническую возможность связи. Ответственность за качество и содержание консультаций и переговоров несет соответствующий Юрист/Пользователь.

4.5.3. Пользователь обязуется не осуществлять запись аудио-/видеосессии без согласия другой стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством. В случае записи Пользователь обязан соблюдать требования о защите персональных данных и частной жизни.

4.5.4. Администрация вправе фиксировать технические данные о сессии (факт подключения, длительность и т.п.) в целях безопасности, аналитики и разрешения споров, но не осуществляет скрытую запись содержания переговоров, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

4.6. Модуль управления документами

4.6.1. Модуль управления документами предоставляет Пользователю возможность загружать, хранить, систематизировать и удалять свои файлы и документы.

4.6.2. Пользователь гарантирует, что размещаемые им файлы:

1. не нарушают законодательство Республики Казахстан;
2. не содержат вредоносное ПО;
3. не нарушают авторские и иные права третьих лиц.

4.6.3. Администрация вправе ограничить доступ к файлам или удалить их при наличии признаков противоправности контента либо по требованию уполномоченных органов.

4.6.4. Администрация не гарантирует постоянное и бесперебойное хранение всех файлов и рекомендует Пользователям самостоятельно хранить резервные копии.

5. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ТАРИФЫ И ОПЛАТА

5.1. Часть сервисов Платформы (включая, но не ограничиваясь, расширенным функционалом для Юристов, доступом к отдельным модулям ЭДО и др.) предоставляется на платной основе в соответствии с тарифами, размещенными на Платформе.

5.2. Стоимость услуг, порядок и способы оплаты, условия подписки, автопродления, возврата платежей определяются действующими тарифами и правилами, опубликованными Администрацией. Такие документы являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. Платежи могут осуществляться с использованием банковских карт, платежных сервисов и иных способов, доступных на Платформе. При этом комиссии платежных систем и банков, как правило, несет Плательщик, если иное не указано явно.

5.4. Факт оплаты услуг подтверждает принятие условий соответствующего тарифа и согласие с его особыми условиями.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6.1. Пользователь обязан:

1. соблюдать настоящее Соглашение и законодательство Республики Казахстан;
2. предоставлять достоверные данные и не выдавать себя за другое лицо;
3. не использовать Платформу для мошенничества, обмана, введения в заблуждение и иных противоправных действий;
4. уважать права и законные интересы других Пользователей;
5. не предпринимать попытки несанкционированного доступа к функционалу и данным Платформы.

6.2. Юрист дополнительно обязан:

1. действовать добросовестно и в рамках профессиональных стандартов и этики;
2. сохранять конфиденциальность информации Клиентов;
3. не давать заведомо ложных или вводящих в заблуждение консультаций;
4. самостоятельно исполнять требования налогового и иного законодательства, связанные с оказанием услуг Клиентам.

6.3. Пользователь вправе:

1. использовать Платформу в пределах предоставленного функционала и выбранного тарифа;
2. получать информацию об условиях использования Платформы;
3. направлять обращения, жалобы и предложения через указанные Администрацией каналы связи.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

7.1. Администрация обязуется:

1. обеспечивать функционирование Платформы;
2. принимать меры по защите данных от несанкционированного доступа;
3. рассматривать обращения Пользователей в разумные сроки.

7.2. Администрация вправе:

1. изменять функционал Платформы, интерфейс, структуру модулей, добавлять/удалять сервисы;
2. проводить технические работы, временно ограничивая доступ к Платформе;
3. модерировать Контент, удалять материалы, блокировать Аккаунты при нарушении Соглашения или закона;
4. приостанавливать или прекращать доступ Пользователя к Платформе при нарушении Соглашения;
5. передавать сведения о Пользователе уполномоченным государственным органам в случаях, предусмотренных законодательством.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Политикой конфиденциальности Платформы, размещенной в открытом доступе.

8.2. Принимая настоящее Соглашение, Пользователь подтверждает ознакомление с Политикой конфиденциальности и дает согласие на обработку своих персональных данных в объеме и целях, указанных в ней.

8.3. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от несанкционированного доступа и иных незаконных действий.

8.4. В случаях, прямо предусмотренных законодательством РК, персональные данные могут быть переданы государственным органам без дополнительного согласия Пользователя.

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

9.1. Пользователь самостоятельно обеспечивает безопасность своих устройств, носителей ЭЦП, логинов и паролей.

9.2. Запрещается:

1. обходить технические средства защиты Платформы;
 2. использовать автоматизированные средства (боты, скрипты) без явного разрешения Администрации;
 3. распространять вредоносное ПО, вирусы и иные элементы, нарушающие работу Платформы.
-

10. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

10.1. Исключительные права на Платформу, ее программный код, дизайн, логотипы, базу данных, тексты и иные элементы принадлежат Администрации.

10.2. Пользователь не вправе копировать, модифицировать, распространять, публично демонстрировать, декомпилировать или иным образом использовать элементы Платформы.

10.3. Размещая Контент на Платформе, Пользователь предоставляет Администрации неисключительное право использовать такой Контент в пределах, необходимых для функционирования Платформы (хранение, отображение, обработка, резервное копирование и т.п.).

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ

11.1. Администрация не несет ответственность за:

1. действия/бездействие Пользователей, включая Юристов и Клиентов;
2. качество, полноту, актуальность и результаты юридических услуг, оказываемых Юристами;

3. убытки, возникшие в результате использования или невозможности использования Платформы по причинам, не зависящим от Администрации (сбои связи, оборудования, действия третьих лиц, форс-мажор и т.д.).

11.2. Платформа предоставляется по принципу «как есть» (as is). Администрация не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу Платформы и соответствие ожиданиям Пользователя.

11.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение законодательства и прав третьих лиц при использовании Платформы.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

12.2. К таким обстоятельствам относятся, в том числе: стихийные бедствия, войны, забастовки, решения государственных органов, сбои в работе сетей связи и платежных систем, отключение электроэнергии и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Стороны.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, Стороны стремятся урегулировать путем переговоров и направления претензий.

13.2. Претензия направляется в адрес Администрации по контактам, указанным на Платформе, с описанием сути требований и приложением подтверждающих документов.

13.3. Срок ответа на претензию составляет до 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения, если иной срок не предусмотрен законодательством.

13.4. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в суде Республики Казахстан по месту нахождения Администрации.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Настоящее Соглашение действует бессрочно до момента его отзыва или замены новой редакцией Администрацией.

14.2. Администрация вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение. Новая редакция вступает в силу с момента ее размещения на Платформе, если иной срок не указан в тексте изменения.

14.3. Продолжение использования Платформы после вступления в силу новой редакции означает согласие Пользователя с такими изменениями.

14.4. Пользователь вправе прекратить использование Платформы и запросить удаление Аккаунта в порядке, предусмотренном интерфейсом и/или Политикой конфиденциальности.